Droit de la propriété intellectuelle approfondi (OAPI)

Droit — Licence 3 (L3)

Cours DRO-L3-19

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Approfondissement de la propriété intellectuelle dans l'espace OAPI : valorisation des droits par la cession et les licences, contrats d'exploitation des marques et brevets, indications géographiques, variétés végétales et savoirs traditionnels, droit d'auteur à l'ère numérique, lutte anti-contrefaçon, rôle de l'OAPI et des structures nationales de liaison, et place de la propriété intellectuelle dans les industries créatives au Mali.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — La valorisation des droits : cession et licences
• Leçon 2 — Les contrats d'exploitation des marques et brevets
• Leçon 3 — Les indications géographiques et appellations d'origine (aperçu)
• Leçon 4 — Les variétés végétales et les savoirs traditionnels : enjeux africains
• Leçon 5 — Le droit d'auteur à l'ère numérique : exploitation des œuvres en ligne
• Leçon 6 — La lutte anti-contrefaçon : saisies et actions
• Leçon 7 — Le rôle de l'OAPI et des structures nationales de liaison
• Leçon 8 — Propriété intellectuelle et développement des industries créatives au Mali
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

En L2, le cours DRO-L2-15 t'a fait découvrir les grandes familles de droits de propriété intellectuelle dans l'espace OAPI : marques, brevets, dessins et modèles, droit d'auteur, et les conditions de leur naissance. Ce cours d'approfondissement change de question : il ne s'agit plus seulement de savoir comment un droit naît et ce qu'il interdit, mais comment il se négocie, s'exploite, se défend et se transforme en valeur. Un droit qui dort dans un tiroir ne rapporte rien et finit même par s'affaiblir ; un droit bien valorisé et bien contractualisé devient un actif au plein sens du terme, qui se vend, se loue, se transmet et peut servir de point d'appui pour développer une activité. C'est ce passage — du titre à l'actif — que les huit leçons de ce cours vont travailler, dossier après dossier.

Le cadre de référence reste l'espace OAPI, organisé autour de l'Accord de Bangui et de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, dont les textes, les guides et les démarches sont publiés sur oapi.int. Comme dans l'ensemble de cette filière, ces textes sont nommés comme la référence à consulter dans leur version en vigueur : le cours enseigne leurs mécanismes, l'architecture des raisonnements et la logique des dossiers, sans jamais en reproduire ni en numéroter les dispositions. Les contrats présentés dans les exemples sont des contrats d'école, rédigés spécialement pour ce cours afin d'apprendre à lire des clauses — ils ne sont pas des modèles à recopier tels quels pour un dossier réel, qui exigera toujours l'intervention d'un professionnel au fait

des textes à jour.

La méthode est celle de toute la filière : des acteurs et des créations entièrement fictifs — la marque Zambé Délices, le miel de Zambara, l'Atelier Zambara —, des montants qui ne vivent que dans ces dossiers d'exercice, étiquetés comme tels et tous bouclés au franc près, et des corrigés qui raisonnent en mécanismes plutôt qu'en réponses toutes faites. Tu croiseras aussi le droit du numérique de DRO-L3-18, la protection du consommateur de DRO-L2-20 et le regard économique porté sur les industries créatives du Mali, toujours en lecture qualitative et équilibrée, sans aucune statistique inventée ni position présentée comme évidente lorsque la doctrine discute. À chaque leçon, travaille l'exemple comme un dossier : refais les calculs à la main, repère les clauses qui portent le raisonnement, puis tente l'exercice avant de lire le corrigé.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Distinguer cession et licence et expliquer les méthodes de valorisation d'un droit de propriété intellectuelle.
- Lire et construire l'architecture d'un contrat d'exploitation de marque ou de brevet, clause par clause.
- Expliquer le mécanisme des indications géographiques et des appellations d'origine et le rôle d'un cahier des charges.
- Présenter les enjeux africains des variétés végétales et des savoirs traditionnels en exposant les positions en présence.
- Analyser l'exploitation d'une œuvre en ligne : autorisations, licences libres, mesures techniques et voies de retrait.
- Décrire la lutte anti-contrefaçon comme une procédure : saisie, rôle des douanes, action au fond et réparation.
- Expliquer le rôle de l'OAPI et des structures nationales de liaison, du dépôt du dossier à la délivrance du titre unitaire.
- Construire une stratégie de propriété intellectuelle simple pour une entreprise créative malienne fictive.

Leçon 1 — La valorisation des droits : cession et licences

Un droit de propriété intellectuelle est un actif : il peut changer de mains ou être mis à disposition, comme un bien matériel, mais avec ses logiques propres. La cession transfère la propriété du droit : le cédant s'en dessaisit, le cessionnaire devient titulaire, avec tout ce que cela emporte — pouvoir d'exploiter, de défendre le droit et de le transmettre à son tour. La licence, au contraire, ne transfère pas la propriété : le titulaire autorise un licencié à exploiter le droit dans des limites écrites — un territoire, des produits, des canaux de vente — et il conserve son titre. Confondre les deux est l'erreur fondatrice de beaucoup de litiges : celui qui croit avoir « acheté » une marque alors qu'il n'a signé qu'une licence découvre un jour que le droit ne lui a jamais

appartenu.

Avant de céder ou de licencier, il faut valoriser : combien vaut ce droit ? Trois familles de méthodes se discutent en doctrine et en pratique des affaires. La méthode des coûts additionne ce qu'il a fallu dépenser pour créer et protéger le droit — utile comme plancher, mais aveugle sur le succès commercial. La méthode des revenus estime ce que le droit rapporte ou fait économiser — par exemple les redevances qu'un tiers paierait pour l'utiliser, actualisées en raisonnement d'école. La méthode de marché compare avec des transactions portant sur des droits voisins. Aucune ne donne « le » prix : la valorisation produit une fourchette argumentée, et le prix final naît de la négociation entre la fourchette du cédant et celle du preneur.

Les paramètres de la négociation sont eux-mêmes des clauses : l'exclusivité — le licencié est-il seul, le titulaire s'interdit-il d'exploiter lui-même ? —, le territoire, le champ des produits ou services couverts, et la structure de la contrepartie : somme forfaitaire, redevances proportionnelles aux ventes, minimum garanti, ou combinaison de ces formes. Chaque paramètre déplace le prix : une exclusivité large et longue se paie plus cher qu'une autorisation étroite et révocable. La leçon à retenir est que la valorisation n'est pas une expertise figée mais un raisonnement : identifier ce que le droit permet, ce qu'il interdit aux autres, et ce que ce pouvoir vaut pour celui qui va l'exercer.

L'essentiel
Céder, c'est transférer la propriété du droit ; licencier, c'est autoriser son exploitation sans perdre le titre. La valeur d'un droit s'estime par trois méthodes — coûts, revenus, marché — qui produisent une fourchette, et le prix se négocie à travers les clauses : exclusivité, territoire, champ et structure des redevances.

Exemple — Grille de valorisation d'école — la marque fictive « Zambé Délices »

```
DOSSIER FICTIF — toutes les données sont d'exercice
Marque fictive : « Zambé Délices » (jus de fruits), titulaire fictif :
une société de transformation de Zambougou, ville inventée.

MÉTHODE DES COÛTS (ce que la création a coûté)
Création du signe et du logo ............. 1 800 000 F
Dépôts et conseils ..................... 1 200 000 F
Communication de lancement ............. 4 000 000 F
Total coûts ............................ 7 000 000 F

MÉTHODE DES REVENUS (redevances épargnées, raisonnement d'école)
Chiffre d'affaires annuel sous la marque : 120 000 000 F
Taux de redevance d'exercice retenu ..... 5 %
Redevance annuelle d'école : 120 000 000 x 5 % = 6 000 000 F
Sur 3 exercices du dossier : 6 000 000 x 3 = 18 000 000 F

MÉTHODE DE MARCHÉ (transactions fictives comparables)
Trois cessions fictives voisines : 9 000 000, 11 000 000, 10 000 000
Moyenne : (9 000 000 + 11 000 000 + 10 000 000) / 3 = 10 000 000 F

SYNTHÈSE D'ÉCOLE
Fourchette argumentée : de 7 000 000 à 18 000 000 F
Valeur de négociation retenue pour l'exercice : 12 000 000 F
(choix motivé : la méthode des coûts ignore la notoriété acquise,
la méthode des revenus dépend d'hypothèses de ventes futures)
```

À retenir

- Cession = transfert de propriété ; licence = autorisation d'exploiter, le titre reste chez le titulaire.
- Trois méthodes de valorisation : coûts (plancher), revenus (ce que le droit rapporte), marché (comparaisons) — elles donnent une fourchette, pas un prix unique.
- Exclusivité, territoire, champ d'exploitation et structure des redevances sont les curseurs qui font varier le prix dans la négociation.

Exercice

Une créatrice fictive détient une marque de cosmétiques. Un industriel fictif lui propose, au choix : (a) lui acheter la marque définitivement ; (b) l'exploiter contre des redevances. Elle tient à garder un jour la possibilité de reprendre sa marque pour ses propres produits haut de gamme. Quelle forme doit-elle privilégier, et quelles clauses doit-elle alors surveiller en priorité ? Justifie en mécanismes.

✔ Corrigé
Elle doit privilégier la licence, car la cession la dessaisirait définitivement du titre : après une cession, reprendre la marque supposerait de la racheter au nouveau titulaire, au prix qu'il voudrait bien accepter. La licence lui conserve la propriété et ne concède qu'une exploitation encadrée. Clauses à surveiller en priorité : le champ d'exploitation — exclure expressément le segment haut de gamme qu'elle se réserve, faute de quoi le licencié pourrait l'y concurrencer ; l'exclusivité — refuser une exclusivité totale ou la limiter au champ concédé, pour garder sa propre liberté d'exploitation hors du champ licencié ; la structure des redevances — prévoir un minimum garanti en plus du pourcentage, pour ne pas dépendre entièrement des ventes déclarées par le licencié ; et la clause de contrôle de qualité, car des produits médiocres vendus sous sa marque détruiraient la valeur de l'actif qu'elle conserve. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un dossier réel, consulter l'Accord de Bangui et les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 2 — Les contrats d'exploitation des marques et brevets

Un contrat d'exploitation — licence de marque, licence de brevet, cession — est une machine dont chaque clause règle un risque. La première famille de clauses identifie l'objet : quel droit exactement, sur quels produits ou services, pour quel territoire, et si le bénéficiaire peut à son tour autoriser des tiers — la sous-licence — ou transmettre le contrat. La deuxième famille règle l'argent : droit d'entrée éventuel, redevances calculées sur une base définie, minimum garanti, et surtout les moyens de vérifier cette base — accès aux chiffres de vente, relevés périodiques, possibilité d'audit. Une redevance sans clause de contrôle est une créance de confiance : la pratique enseigne qu'on écrit dans le contrat les moyens de prouver ce qui est dû.

La troisième famille organise la vie du contrat : obligations du licencié — exploiter réellement le droit, car une marque non exploitée s'affaiblit ; maintenir la qualité, car la marque est une promesse faite au public ; respecter le signe tel qu'il est déposé —, obligations du titulaire — garantir qu'il détient bien le droit et qu'il le maintiendra en vigueur —, et répartition des rôles en cas d'atteinte par un tiers : qui agit contre le contrefacteur, qui paie, qui encaisse la réparation. La dernière famille prévoit la fin : causes de résiliation, sort des stocks et des produits fabriqués, interdiction de poursuivre l'usage du signe après la fin. Pour les brevets s'ajoutent des clauses propres : assistance technique et transmission du savoir-faire d'atelier, améliorations apportées par le licencié et leur propriété, secret sur les éléments non divulgués.

Deux réflexes de juriste traversent tout le contrat. Le premier : l'écrit et la publicité. Ces contrats gagnent à être écrits avec précision et, pour être pleinement opposables aux tiers, à être portés à la connaissance du registre tenu par l'OAPI selon les mécanismes du cadre en vigueur — un contrat ignoré du registre peut se révéler sans force contre un tiers de bonne foi qui acquerrait le droit entre-temps. Le second : la proportion entre ce qui est promis et ce qui est vérifiable. Une clause de qualité sans droit de visite ni échantillons, une clause d'exclusivité sans minimum d'exploitation, sont des clauses décoratives. Le bon contrat d'exploitation est celui dont chaque

promesse est doublée d'un moyen de contrôle et d'une conséquence écrite en cas de manquement.

L'essentiel
Un contrat d'exploitation règle quatre familles de questions : l'objet concédé, l'argent et sa vérification, la vie du contrat (exploitation, qualité, défense du droit), et la sortie. Chaque promesse doit être doublée d'un moyen de contrôle et d'une conséquence ; l'écrit et la publicité au registre donnent au contrat sa force contre les tiers.

Exemple — Contrat de licence de marque d'école — rédigé pour le cours, clauses commentées

```
CONTRAT D'ÉCOLE — document pédagogique rédigé pour le cours,
parties et chiffres entièrement fictifs.

Entre : la société fictive « Zambé Délices » (le Titulaire)
Et : la société fictive « Boissons de Zambougou » (le Licencié)
Objet : licence de la marque fictive « Zambé Délices »

Clause 1 — Objet et champ : le Titulaire autorise le Licencié
à apposer la marque sur des jus en bouteille, à l'exclusion
des sirops et des concentrés. [Leçon : délimiter le champ]
Clause 2 — Territoire : l'espace des États membres de l'OAPI,
sans possibilité d'exportation hors de cet espace.
Clause 3 — Exclusivité : licence non exclusive ; le Titulaire
peut exploiter lui-même et concéder d'autres licences.
Clause 4 — Redevances : droit d'entrée forfaitaire d'exercice
de 3 000 000 F ; redevance de 4 % du chiffre d'affaires
du Licencié sur les produits marqués.
Chiffre d'affaires d'exercice : 250 000 000 F
Redevance : 250 000 000 x 4 % = 10 000 000 F
Clause 5 — Minimum garanti d'exercice : 6 000 000 F.
Redevance due : max(10 000 000 ; 6 000 000) = 10 000 000 F
Total première période : 3 000 000 + 10 000 000 = 13 000 000 F
Clause 6 — Contrôle : relevés de ventes transmis par le Licencié,
droit pour le Titulaire de faire vérifier les chiffres.
Clause 7 — Qualité : recettes et présentation validées par le
Titulaire ; interdiction de modifier le signe déposé.
Clause 8 — Défense du droit : le Licencié signale toute copie
dont il a connaissance ; le Titulaire décide de l'action.
Clause 9 — Fin du contrat : à l'issue ou en cas de manquement
grave, le Licencié cesse tout usage de la marque et écoule
les stocks selon les modalités écrites au contrat.
```

À retenir

• Quatre familles de clauses : objet concédé, argent et sa vérification, vie du contrat, sortie — aucune ne doit manquer.

• Une redevance sans clause de contrôle des ventes est invérifiable ; une exclusivité sans minimum d'exploitation peut endormir le droit.

• Écrit précis et publicité au registre : c'est ce qui rend le contrat opposable aux tiers et fait sa sécurité.

Exercice

Dans un projet de licence de brevet fictif, le licencié réclame : l'exclusivité totale, aucune obligation minimale d'exploitation, et la propriété de toutes les améliorations qu'il apportera au procédé. Le titulaire hésite. Analyse chacun des trois points : quel risque crée-t-il pour le titulaire, et quelle clause d'équilibre peut-on proposer ?

✔ Corrigé

Premier point, l'exclusivité totale sans contrepartie : elle interdit au titulaire d'exploiter lui-même et de licencier d'autres partenaires ; si le licencié n'exploite pas, le brevet dort et ne rapporte rien alors qu'aucun autre ne peut le travailler. Équilibre : lier l'exclusivité à un minimum d'exploitation chiffré ou à des redevances minimales, avec perte de l'exclusivité si le minimum n'est pas atteint. Deuxième point, l'absence d'obligation d'exploitation : même risque aggravé — le contrat devient une option gratuite sur le droit d'autrui. Équilibre : clause d'exploitation effective et continue, relevés d'activité, et faculté de résiliation en cas d'inexploitation prolongée. Troisième point, la propriété des améliorations : si le licencié devient seul propriétaire des perfectionnements, le titulaire peut se retrouver exclu de la version améliorée de sa propre invention, voire dépendant de son licencié. Équilibre : propriété au licencié de ses améliorations, mais licence réciproque au profit du titulaire sur ces améliorations, ou copropriété négociée — l'essentiel est d'écrire la règle avant que l'amélioration n'existe et ne devienne un enjeu de pouvoir. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un dossier réel, consulter l'Accord de Bangui et les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 3 — Les indications géographiques et appellations d'origine (aperçu)

L'indication géographique protège un nom de lieu devenu une promesse : elle signale qu'un produit vient d'une aire déterminée et que ses qualités, sa réputation ou ses caractères tiennent à cette origine. L'appellation d'origine en est la forme la plus exigeante : le lien entre le produit et son milieu — sols, climat, gestes transmis — y est présenté comme essentiel et exclusif. Dans les deux cas, l'idée centrale est la même et elle est renversante par rapport à la marque : le droit n'appartient pas à une entreprise, mais il profite à l'ensemble des producteurs de l'aire qui respectent les règles communes. Aucun producteur ne peut donc s'approprier seul le nom du lieu : ce serait confisquer un patrimoine collectif, et c'est pourquoi un tel nom ne se dépose pas comme une marque individuelle ordinaire.

Le cœur du mécanisme est le cahier des charges : un document collectif qui délimite l'aire, décrit le produit et ses caractères, fixe les méthodes admises — matières premières, étapes réalisées dans l'aire, savoir-faire de référence — et organise le contrôle : qui vérifie, comment, et quelles conséquences en cas de manquement, jusqu'à l'exclusion du bénéfice du nom. Le groupement de producteurs porte la démarche : il rédige, il demande la reconnaissance auprès de l'autorité compétente dans le cadre en vigueur — dans l'espace OAPI, la protection des indications géographiques relève du cadre régional, et l'OAPI publie les informations de référence sur oapi.int —, il défend le nom contre les usages abusifs. Sans groupement organisé

ni contrôle réel, l'indication reste un vœu : c'est une institution autant qu'un signe.

Les enjeux dépassent le droit. Pour des producteurs ruraux, un nom protégé peut transformer un produit vendu comme une matière anonyme en produit identifié, traçable et mieux valorisé, à condition que la qualité suive et que la réputation se construise. Les discussions doctrinales soulignent aussi les risques : figer des pratiques qui devraient évoluer, exclure des producteurs de l'aire qui ne peuvent pas financer la mise en conformité, ou voir le bénéfice capté par les intermédiaires plutôt que par les producteurs. L'indication géographique est donc un outil de développement parmi d'autres — relié, dans cette bibliothèque, à la protection du consommateur (DRO-L2-20) : le nom dit vrai sur l'origine, et le consommateur paie pour cette vérité vérifiable.

L'essentiel
L'indication géographique et l'appellation d'origine protègent collectivement le nom d'un lieu dont le produit tire ses caractères : pas d'appropriation individuelle, mais un cahier des charges commun — aire, méthodes, contrôles — porté par un groupement de producteurs, au bénéfice de tous ceux de l'aire qui respectent les règles.

Exemple — Dossier d'école — le « miel de Zambara », produit entièrement inventé

```
DOSSIER FICTIF — produit, lieu et chiffres inventés pour le cours

Produit : miel récolté autour du village fictif de Zambara
Demandeurs : coopérative fictive de 120 apiculteurs

CAHIER DES CHARGES D'ÉCOLE — catégories de clauses
1. Aire délimitée : les terroirs listés autour de Zambara
(carte annexée au dossier d'école)
2. Matières et ruches : essences d'abeilles locales, ruches
traditionnelles et ruches à cadres admises
3. Méthodes : récolte à maturité, extraction et
conditionnement réalisés dans l'aire
4. Caractères du produit : couleur, consistance et goût
décrits par un référentiel sensoriel d'école
5. Contrôles : visites de la coopérative, registre des lots,
retrait du nom en cas de manquement constaté
6. Étiquetage : mention du nom protégé réservée aux lots
contrôlés conformes

RAISONNEMENT ÉCONOMIQUE D'EXERCICE
Production du dossier : 8 000 kg
Prix d'exercice sans le nom : 2 500 F le kg
Prix d'exercice avec le nom protégé : 4 000 F le kg
Gain unitaire : 4 000 - 2 500 = 1 500 F par kg
Gain total d'exercice : 8 000 x 1 500 = 12 000 000 F
(à répartir selon les règles internes de la coopérative,
après financement des contrôles prévus au cahier des charges)
```

À retenir

• Le nom d'un lieu ne s'approprie pas individuellement : il se protège collectivement, au bénéfice des producteurs de l'aire qui respectent les règles.

• Le cahier des charges est le cœur du dispositif : aire délimitée, méthodes, caractères du produit, contrôles et sanctions internes.

• La valeur du nom protégé est réelle mais conditionnée : qualité constante, contrôles effectifs et groupement organisé.

Exercice

Un négociant fictif, installé hors de l'aire de Zambara, achète du miel produit ailleurs et le vend sous le nom « miel de Zambara ». Un apiculteur membre de la coopérative veut réagir. Explique : pourquoi ce nom n'appartient pas à l'apiculteur personnellement ; qui peut agir et au nom de quoi ; et ce que le négociant risque en mécanismes, sans quantifier aucune sanction.

✔ Corrigé

Le nom n'appartient pas à l'apiculteur personnellement parce que l'indication géographique est un droit d'usage collectif : elle appartient au patrimoine des producteurs de l'aire qui respectent le cahier des charges, et aucun d'eux ne peut ni le vendre seul, ni en priver les autres membres conformes. L'action appartient donc d'abord au groupement — la coopérative — qui est le gardien du nom et du cahier des charges ; l'apiculteur agit en la saisissant et en lui apportant les preuves de l'usage abusif (étiquettes, factures, échantillons selon les mécanismes de preuve du cadre en vigueur). Le fondement est double : usage d'un nom protégé par un produit qui ne remplit pas les conditions — ni l'origine ni les méthodes —, et tromperie du consommateur sur l'origine, ce qui relie le dossier à la protection du consommateur. En mécanismes, le négociant s'expose à l'interdiction d'utiliser le nom, au retrait des étiquetages, à la réparation du préjudice subi par le groupement et les producteurs — détournement de clientèle et atteinte à la réputation du nom — et aux sanctions prévues par les textes en vigueur, qu'il appartiendra au professionnel consulté de vérifier. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un dossier réel, consulter l'Accord de Bangui et les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 4 — Les variétés végétales et les savoirs traditionnels : enjeux africains

Les variétés végétales posent une question que les autres droits ne posent pas : l'objet protégé est vivant. La protection des obtentions végétales, organisée dans l'espace OAPI par le cadre régional publié par l'OAPI, récompense le travail de sélection : celui qui a créé ou découvert et développé une variété nouvelle, distincte des variétés connues, homogène et stable dans ses caractères, peut obtenir un droit sur sa multiplication commerciale. En contrepartie, les mécanismes classiques de ce régime ménagent des espaces discutés : la possibilité pour les chercheurs d'utiliser la variété protégée pour créer à leur tour, et les usages des agriculteurs sur leur propre récolte, dont l'étendue exacte fait débat selon les cadres. Le droit cherche ici un équilibre entre l'incitation à sélectionner — travail long et coûteux — et la nature particulière de la semence, qui se reproduit et nourrit.

Les savoirs traditionnels posent la question inverse : des communautés détiennent, transmettent et entretiennent des connaissances — sur les plantes, les soins, les procédés, les expressions culturelles — souvent sans auteur individuel identifiable ni date de création. Les mécanismes du droit classique, pensés pour un créateur et une œuvre, s'y adaptent mal : pas de titulaire unique, pas de point de départ clair, et une transmission collective qui fait partie de la valeur même du savoir. Les cadres en discussion, au niveau régional africain comme à l'OMPI — organisation qui publie des travaux de référence sur le sujet, wipo.int —, explorent des voies dites sui generis : reconnaître des droits aux communautés détentrices, exiger leur consentement préalable avant l'utilisation par des tiers, et organiser un partage juste des avantages tirés de cette utilisation.

Les positions en présence doivent être exposées honnêtement, des deux côtés. Pour les uns, protéger ces savoirs empêche des appropriations sans contrepartie — par exemple lorsqu'une entreprise développe un produit à partir d'une connaissance communautaire et protège le résultat à son seul nom — et reconnaît une dignité aux détenteurs. Pour les autres, une protection mal dessinée peut figer des savoirs vivants, créer des conflits sur qui représente la communauté, ou gêner la recherche et l'accès aux ressources. Les points d'accord pratiques existent néanmoins : documenter sans exposer imprudemment — un registre qui publie tout peut offrir le savoir à ceux qui voudraient l'exploiter sans accord —, organiser le consentement par des représentants légitimes, et écrire le partage des avantages dans des accords clairs, monétaires ou non — formation, équipements, redevances. C'est un champ en construction : le juriste y raisonne en principes plus qu'en solutions toutes faites.

L'essentiel
Deux objets vivants ou collectifs bousculent le droit classique : la variété végétale, protégée au profit du sélectionneur en ménageant la recherche et les usages agricoles discutés ; et les savoirs traditionnels, détenus par des communautés, pour lesquels les cadres en construction explorent consentement préalable et partage des avantages, entre protection contre les appropriations et risque de figer des savoirs vivants.

Exemple — Grille d'enjeux d'école — une variété et un savoir entièrement fictifs

```
DOSSIER FICTIF — aucune variété ni savoir réels ne sont décrits

Cas A — Variété fictive « sorgho Z-17 » (inventée pour le cours)
Sélectionnée par un institut de recherche fictif de Zambougou
Programme de sélection, budget d'exercice : 30 000 000 F
Recherche et sélection ................. 18 000 000 F
Essais en stations et en champs ....... 7 500 000 F
Diffusion auprès des producteurs ...... 4 500 000 F
Total : 18 000 000 + 7 500 000 + 4 500 000 = 30 000 000 F
Questions d'école : qui finance ce travail long ? comment le
rembourser sans interdire aux producteurs de garder leur
récolte ? que reste-t-il libre pour les autres chercheurs ?

Cas B — Savoir fictif « procédé de conservation des récoltes
de la communauté de Zambara » (décrit en général, sans contenu)
Positions en présence, présentées sans trancher :
- Communauté détentrice : consentement avant tout usage
extérieur ; partage des avantages ; respect du caractère
collectif et transmis du savoir
- Chercheurs : accès encadré pour la recherche ; crainte
de procédures bloquant tout travail
- Entreprise intéressée : sécurité juridique ; accord
écrit précisant usages permis et contreparties
Point de méthode : le cours ne décrit AUCUNE pratique
traditionnelle concrète — seuls les mécanismes de protection
sont étudiés (représentation, consentement, accord, partage)
```

À retenir

- La variété végétale se protège comme une création du sélectionneur, mais la semence vit et se reproduit : la recherche et les usages des agriculteurs font partie du débat d'équilibre.
- Les savoirs traditionnels n'ont ni auteur unique ni date de naissance : les cadres sui generis en construction misent sur les droits des communautés, le consentement préalable et le partage des avantages.
- Documenter un savoir n'est pas neutre : une publicité mal pensée peut livrer le savoir à des exploitations sans accord ; la méthode de protection fait partie de la protection.

Exercice

Une entreprise fictive apprend, par des publications d'ethnobotanique, qu'une communauté fictive utilise depuis des générations une plante dans ses pratiques de conservation des grains. Elle isole un principe actif, dépose un brevet à son nom et lance un produit. La communauté proteste. Sans décrire aucun savoir réel, expose les arguments que chaque camp peut faire valoir et les mécanismes qu'un cadre équilibré devrait prévoir.

✔ Corrigé
Arguments de l'entreprise : son travail de recherche est réel — isoler, tester, formuler et industrialiser demandent des investissements que la protection par brevet est censée récompenser ; elle peut soutenir que son invention, entendue comme l'application technique mise au point, se distingue du savoir d'usage qui existait avant ; elle plaidera enfin la sécurité juridique : sans règle claire sur les savoirs traditionnels, aucun investisseur ne sait à quelles conditions travailler. Arguments de la communauté : le point de départ de la recherche est son savoir, transmis et conservé par elle ; sans ce savoir, l'entreprise n'aurait pas su où chercher ; elle n'a ni consenti ni reçu de contrepartie, et elle voit un tiers s'attribuer un monopole sur ce qui prolonge son patrimoine collectif. Un cadre équilibré devrait prévoir : la divulgation de l'origine des ressources et des savoirs utilisés dans les demandes de titres, pour rendre les situations visibles ; un mécanisme de consentement préalable des communautés détentrices, données par des représentants identifiables ; des accords écrits de partage des avantages — redevances, mais aussi emplois, formations ou équipements ; et des voies de contestation accessibles aux communautés lorsque le titre a été obtenu en ignorant ces mécanismes. Le dossier reste ouvert en doctrine : ce qui est exigé ici, c'est de savoir l'instruire des deux côtés. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un dossier réel, consulter l'Accord de Bangui et les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 5 — Le droit d'auteur à l'ère numérique : exploitation des œuvres en ligne

Mettre une œuvre en ligne, ce n'est pas l'abandonner : chaque mise à disposition du public — écoute en continu, téléchargement, vidéo à la demande — est un acte d'exploitation qui suppose, en principe, l'autorisation des titulaires de droits et une rémunération organisée. Le cours DRO-L3-18 a posé le cadre du numérique ; ici, l'angle est celui de l'exploitation. La chaîne de valeur en ligne fait intervenir des acteurs nouveaux : les plateformes diffusent, les organismes de gestion collective administrent les droits de catalogues entiers et répartissent les sommes, les producteurs et éditeurs négocient des licences par territoire et par service. Pour l'auteur, la question pratique devient : qui ai-je autorisé, pour quels usages, sur quels services, et comment les sommes collectées reviennent-elles jusqu'à moi ?

Deux outils structurent l'exploitation numérique. Le premier est la licence : classique, négociée contrat par contrat ; ou libre, lorsque l'auteur choisit des licences standardisées — les licences libres de type Creative Commons en sont l'exemple le plus connu — qui autorisent par avance certains usages, avec des conditions modulables comme la citation de l'auteur ou l'interdiction d'usage commercial. Choisir une licence libre est une stratégie de diffusion, pas une renonciation : les conditions écrites restent opposables, et leur violation expose aux mêmes mécanismes que toute exploitation sans autorisation. Le second outil est technique : les mesures de protection — contrôles d'accès, identifiants de contenus, empreintes numériques — qui aident à tracer les usages et à réclamer le retrait ou la rémunération des exploitations non autorisées ; le droit discute alors de la protection de ces mesures elles-mêmes, pour interdire leur contournement organisé.

L'exploitation en ligne heurte enfin la question des intermédiaires, déjà rencontrée dans DRO-L3-18 : lorsqu'un internaute met en ligne une œuvre sans droit, qui doit agir ? Les mécanismes étudiés combinent la notification par le titulaire, le retrait par la plateforme lorsqu'elle est dûment informée, et la responsabilité de celui qui a mis en ligne. La discussion doctrinale oppose deux soucis : ne pas transformer les plateformes en juges privés de la culture, et ne pas laisser aux auteurs le soin impossible de surveiller seuls tout le réseau. Pour les créateurs maliens, l'enjeu est concret : leurs œuvres circulent mondialement dès la mise en ligne, mais les revenus supposent une chaîne d'administration en règle — affiliation à une gestion collective, métadonnées propres, titres et noms correctement référencés.

L'essentiel
En ligne comme ailleurs, exploiter une œuvre suppose autorisation et rémunération : la chaîne numérique ajoute plateformes et gestion collective entre l'auteur et le public. Les licences — négociées ou libres et standardisées — écrivent les usages permis ; les mesures techniques aident à tracer et faire retirer les exploitations non autorisées ; le créateur n'est rémunéré que si sa chaîne d'administration est en règle.

Exemple — Dossier numérique fictif — une artiste inventée et sa plateforme d'école

```
DOSSIER FICTIF — artiste, œuvre et plateforme inventés

Artiste fictive : « Nia », chanteuse de Zambougou (ville inventée)
Œuvre fictive : l'album « Rythmes de Zambara » (12 titres fictifs)
Plateforme fictive de diffusion : « ZambaPlay »

EXPLOITATION AUTORISÉE (licence écrite avec la plateforme)
Écoutes d'exercice sur la période comptée : 2 400 000
Valeur d'école par écoute : 2 F
Somme brute d'exercice : 2 400 000 x 2 = 4 800 000 F
Répartition d'école entre ayants droit du dossier :
Auteure-compositrice (60 %) : 4 800 000 x 60 % = 2 880 000 F
Interprète (25 %) ..... : 4 800 000 x 25 % = 1 200 000 F
Producteur (15 %) ..... : 4 800 000 x 15 % = 720 000 F
Total réparti : 2 880 000 + 1 200 000 + 720 000 = 4 800 000 F

EXPLOITATION NON AUTORISÉE (vidéos mises en ligne par des tiers)
Contenus signalés par l'artiste : 340
Retirés après notification ..... : 300
Maintenus (usages discutés : courtes citations revendiquées) : 40
Vérification : 300 + 40 = 340
Leçon : la notification documentée fait la différence —
captures, liens, identification de l'œuvre et des droits
```

À retenir

- La mise en ligne est une exploitation : elle suppose autorisation des titulaires et organisation de la rémunération, souvent via la gestion collective.
- Les licences libres sont des autorisations conditionnelles écrites à l'avance — une stratégie de diffusion, pas un abandon des droits.

• Sans administration en règle (affiliation, métadonnées, références propres), les sommes collectées en ligne ne retrouvent pas leur auteur.

Exercice

Un enseignant fictif met en ligne, sur une chaîne publique, des cours filmés où l'on entend en fond sonore plusieurs morceaux récents, et où il projette des photographies trouvées sur Internet. Il objecte : « c'est pédagogique et je ne vends rien ». Analyse les atteintes possibles et ce qu'il aurait pu faire en amont, en mécanismes.

✔ Corrigé

L'argument « je ne vends rien » ne règle pas la question : le droit d'auteur ne protège pas seulement contre les usages commerciaux, il réserve à l'auteur et aux ayants droit la décision de communiquer l'œuvre au public ; une mise en ligne publique est une communication au public, même gratuite. Pour les morceaux entendus en fond, il y a reproduction et mise à disposition sans autorisation démontrée ; les exceptions dont il se prévaut — usage pédagogique, courte citation — sont d'interprétation étroite : elles visent des extraits brefs, justifiés par le propos et sourcés, pas une bande-son d'ambiance ni une diffusion ouverte à tout le réseau. Même raisonnement pour les photographies : le fait qu'une image soit visible en ligne ne la rend pas libre ; l'auteur conserve ses droits et la réutilisation suppose une licence ou une exception applicable. En amont, l'enseignant pouvait : utiliser des œuvres placées sous licence libre compatible avec son usage, en respectant leurs conditions ; demander les autorisations pour les autres contenus ; ou recourir à des fonds sonores et des banques d'images libres de droits pour la pédagogie. La leçon dépasse son cas : sur Internet, « accessible » ne signifie jamais « appropriable ». Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un dossier réel, consulter l'Accord de Bangui et les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 6 — La lutte anti-contrefaçon : saisies et actions

La contrefaçon — la reproduction ou l'usage d'un droit sans l'autorisation de son titulaire — se combat d'abord par la preuve, et la saisie-contrefaçon est l'outil de preuve par excellence. Son mécanisme, dans ses grandes lignes : le titulaire qui soupçonne une atteinte saisit le juge pour être autorisé à faire constater les faits par un officier ministériel — l'huissier —, éventuellement assisté, qui se rend sur les lieux, décrit les produits litigieux, peut en prélever des échantillons et saisir réellement tout ou partie des biens selon l'étendue de l'autorisation donnée. La mesure est puissante, donc encadrée : elle est ordonnée par un juge, proportionnée à ce qui est nécessaire pour établir la preuve, et elle oblige le demandeur à engager ensuite l'action au fond — sans quoi la saisie perd son sens et peut engager sa responsabilité. Ce cours décrit la procédure comme un mécanisme juridique ; il ne décrit ni la fabrication ni les circuits des produits contrefaits, qui ne sont pas un objet d'étude ici.

Le second front est aux frontières : les administrations des douanes exercent, par fonction, une surveillance des marchandises et peuvent retenir des produits soupçonnés de porter atteinte à des droits, le temps que le titulaire — souvent alerté

grâce à une demande d'intervention déposée à l'avance — confirme l'atteinte et choisisse la voie à suivre. La logique est celle d'un filtre : la douane intercepte et informe, le titulaire qualifie et agit, le juge tranche. Le troisième front est préventif et commercial : surveillance du marché et des plateformes en ligne, coopération avec les distributeurs, information des consommateurs — car le produit contrefait trompe aussi l'acheteur sur ce qu'il achète, ce qui relie ce chapitre à DRO-L2-20. Une stratégie sérieuse combine les trois fronts ; une saisie isolée, sans suite au fond ni travail de prévention, ne règle rien durablement.

Au fond, l'action en contrefaçon demande au juge de constater l'atteinte, d'y mettre fin et de réparer. Les mécanismes de réparation discutés en doctrine cherchent à mesurer un préjudice composite : les ventes perdues du titulaire, les bénéfices réalisés par le contrefacteur, l'atteinte à l'image du signe ou de l'œuvre lorsque des produits de moindre qualité circulent sous son nom, et parfois la dimension dissuasive. S'y ajoutent des voies non juridictionnelles qu'un bon praticien explore d'abord : la mise en demeure argumentée, la négociation d'un arrêt des faits avec réparation, les mécanismes d'opposition lorsque le contrefacteur cherche à faire enregistrer un signe. Et en arrière-plan, le volet répressif relève des textes en vigueur, dont la vérification appartient au professionnel saisi du dossier. Retenir la progression : prouver par la saisie, filtrer par les douanes et la prévention, faire cesser et réparer par l'action au fond ou par l'accord.

L'essentiel
La saisie-contrefaçon est une mesure de preuve autorisée par un juge et exécutée par un huissier, qui engage à agir ensuite au fond. Les douanes filtrent aux frontières en retenant les produits suspects et en alertant les titulaires. La stratégie complète combine preuve, filtre, prévention — et l'action au fond ou l'accord pour faire cesser l'atteinte et la réparer.

Exemple — Dossier de saisie d'école — déroulé en étapes relatives, produits fictifs

```
DOSSIER FICTIF — déroulé pédagogique, sans aucun délai chiffré
(toute durée se vérifie dans les textes en vigueur)

Situation : des pots de confiture fictifs portent un signe
quasi identique à la marque fictive « Zambé Délices »

ÉTAPE 1 — Préparation : le titulaire rassemble son titre,
des échantillons achetés et les éléments montrant la
ressemblance et le risque de confusion
ÉTAPE 2 — Autorisation : demande au juge d'autoriser un
constat par huissier, avec description et prélèvements
ÉTAPE 3 — Constat : l'huissier décrit les lieux et les biens
Marchandises décrites : 150 cartons de 24 pots
Quantité totale : 150 x 24 = 3 600 pots
Valeur d'exercice unitaire : 800 F
Valeur d'école des biens décrits : 3 600 x 800 = 2 880 000 F
ÉTAPE 4 — Suite au fond : le titulaire engage l'action pour
faire juger l'atteinte, ou négocie un arrêt des faits
assorti d'une réparation, sur la base du procès-verbal
ÉTAPE 5 — Volet frontières : demande d'intervention auprès
des douanes pour les éventuels flux d'importation

Ce que le dossier ne contient pas : ni fabrication, ni circuit,
ni source des produits — la procédure seule est étudiée
```

À retenir

- La saisie-contrefaçon sert à prouver : autorisation du juge, constat par huissier, puis obligation d'agir au fond.
- Les douanes retiennent et alertent ; le titulaire qualifie l'atteinte et décide de la suite ; le juge tranche.
- Réparer un préjudice de contrefaçon, c'est combiner ventes perdues, bénéfices du contrefacteur et atteinte à l'image du droit.

Exercice

Le titulaire fictif d'une marque de savons découvre qu'un commerçant fictif vend des produits imitant son étiquette. Il hésite entre trois réactions : porter plainte immédiatement sans aucune preuve matérielle ; acheter un échantillon et faire constater les faits dans les formes ; écrire au commerçant en le menaçant de « tout détruire chez lui ». Évalue chaque option et construis la démarche recommandée.

✔ Corrigé
Première option, agir sans preuve : fragile — au procès, c'est au demandeur d'établir la réalité des produits litigieux, leur ressemblance avec le signe protégé et l'identité du vendeur ; sans échantillon ni constat régulier, le dossier repose sur des affirmations contestables, et les produits peuvent avoir disparu entre-temps. Troisième option, la menace de destruction : à écarter absolument — nul ne peut se faire justice soi-même ; détruire les biens d'autrui exposerait le titulaire à des poursuites et discréditerait son action légitime. La démarche recommandée suit la progression du cours : sécuriser d'abord la preuve — achat documenté d'un échantillon, puis, si l'enjeu le justifie, saisie-contrefaçon autorisée par le juge et exécutée par un huissier ; explorer ensuite la voie amiable sur la base de cette preuve — mise en demeure argumentée demandant l'arrêt des ventes, le retrait des produits et une réparation ; à défaut d'accord, engager l'action au fond pour faire interdire l'usage et réparer le préjudice ; et compléter par le volet préventif — demande d'intervention auprès des douanes si les produits sont importés, signalement aux distributeurs. Chaque étape renforce la suivante parce qu'elle est documentée. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un dossier réel, consulter l'Accord de Bangui et les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 7 — Le rôle de l'OAPI et des structures nationales de liaison

L'originalité de l'espace OAPI tient en un mot : l'unité. Là où d'autres régions demandent un dépôt pays par pays, l'organisation régionale gère un système commun, fondé sur l'Accord de Bangui, où les titres de propriété industrielle — marques, brevets, dessins et modèles, et les autres objets couverts par le cadre — sont délivrés par l'OAPI et produisent leurs effets sur l'ensemble du territoire des États membres. On parle de titre unitaire : un seul dépôt, une seule procédure d'examen, un droit unique. Pour une entreprise malienne, la conséquence est considérable : protéger sa marque une fois, c'est être protégé dans tout l'espace régional, et réciproquement, une marque déposée par un tiers ailleurs dans l'espace peut produire effet chez elle — d'où l'importance des recherches d'antériorités avant de lancer un signe.

Le parcours d'un dossier éclaire les fonctions de chaque acteur. Le déposant — ou son mandataire, professionnel agréé qui connaît les formes — prépare la demande : identification du signe ou de l'invention, désignation des produits ou services, pièces requises. Il peut déposer directement auprès de l'OAPI ou passer par la structure nationale de liaison de son pays : au Mali, cette structure est l'interface de proximité — elle reçoit, oriente, transmet les dossiers, relaye l'information et mène des actions de sensibilisation auprès des créateurs, artisans, chercheurs et entreprises. L'OAPI examine ensuite la demande — régularité de forme, conditions de fond prévues par le cadre —, publie les demandes pour permettre d'éventuelles oppositions, puis délivre le titre et tient les registres où s'inscrivent les actes qui affectent les droits : cessions, licences, changements. Ces registres sont la mémoire juridique du système : les consulter fait partie du travail du juriste avant tout contrat d'exploitation.

Au-delà des titres, l'organisation exerce des fonctions d'accompagnement : formation des professionnels et des magistrats, promotion de l'innovation, appui aux structures nationales, documentation. Les discussions doctrinales et pratiques portent sur l'usage réel du système : beaucoup de créateurs et de petites entreprises de la région ignorent encore le dispositif ou le perçoivent comme lointain, d'où le rôle décisif des structures de liaison et des mandataires dans la diffusion. Le juriste de L3 doit donc savoir router un dossier : bonne porte d'entrée selon la situation du client, constitution d'un dossier complet, suivi des étapes — examen, publication, délivrance —, puis vie du titre : renouvellements selon les mécanismes en vigueur, inscriptions au registre, surveillance des dépôts voisins. Le site oapi.int est la source de référence pour les textes, les guides et les démarches à jour.

L'essentiel
L'OAPI délivre des titres unitaires valables dans tout l'espace des États membres, sur le fondement de l'Accord de Bangui : un dépôt, un examen, un registre commun. Les structures nationales de liaison sont l'interface de proximité dans chaque pays — réception, orientation, transmission, sensibilisation — et les registres de l'OAPI sont la mémoire des droits, à consulter avant tout contrat.

Exemple — Cartographie par fonctions — un dépôt fictif routé de la liaison nationale au titre

```
DOSSIER FICTIF — entreprise, signe et montants inventés

Entreprise fictive : « Savonnerie Zambara » (Zambougou)
Projet : protéger le signe fictif « Zambara Pure » pour des savons

PARCOURS DU DOSSIER, FONCTION PAR FONCTION
1. Préparation (déposant + mandataire agréé)
Recherche d'antériorités dans les bases et registres
Choix des produits visés, préparation des pièces
2. Porte d'entrée (structure nationale de liaison au Mali)
Réception du dossier, orientation du déposant,
transmission vers l'OAPI
3. Examen (OAPI) : régularité du dossier et conditions
prévues par le cadre en vigueur
4. Publication de la demande : les tiers intéressés
peuvent former opposition selon les mécanismes prévus
5. Délivrance du titre unitaire : effets dans l'ensemble
des États membres de l'espace
6. Vie du titre : renouvellement selon les mécanismes
en vigueur, inscription des contrats au registre,
surveillance des dépôts postérieurs voisins

BUDGET D'ÉCOLE DU DOSSIER (données d'exercice, en aucun cas
les tarifs officiels, à vérifier auprès de l'OAPI)
Préparation et mandataire ......... 450 000 F
Taxes et frais du dossier ......... 350 000 F
Total d'école : 450 000 + 350 000 = 800 000 F
```

À retenir

• Titre unitaire : un seul dépôt auprès de l'OAPI produit ses effets dans tout l'espace des États membres.

• La structure nationale de liaison est l'interface de proximité : elle reçoit, oriente, transmet et sensibilise — l'OAPI examine, publie, délivre et tient les registres.

• Avant tout dépôt et tout contrat, le réflexe professionnel est de consulter les registres et de vérifier les démarches à jour sur oapi.int.

Exercice

Un artisan fictif de Zambougou a créé une marque de jus qu'il vend avec succès au Mali. Il apprend qu'un distributeur fictif d'un autre État membre de l'espace OAPI vient de déposer la même marque, à l'identique, pour les mêmes produits. Paniqué, il demande : « mon marché malien est-il menacé ? que puis-je faire ? » Réponds en expliquant le mécanisme du titre unitaire et les voies qui s'offrent à lui.

✔ Corrigé

Oui, son marché est menacé, et c'est précisément l'effet du titre unitaire : la marque déposée auprès de l'OAPI produit ses effets dans l'ensemble des États membres, y compris le Mali, sans qu'il soit besoin d'un dépôt séparé dans chaque pays. Si le dépôt du distributeur aboutit, celui-ci pourra prétendre interdire à l'artisan l'usage du signe sur son propre marché, alors même que l'artisan l'exploitait avant lui. Les voies à explorer, dans l'ordre de la procédure : d'abord vérifier les faits — consulter le registre et la publication de la demande pour confirmer le signe, les produits et la date de dépôt ; ensuite, si la demande est encore au stade où le cadre le permet, former opposition en faisant valoir son usage antérieur et les droits qu'il peut en tirer selon les textes en vigueur ; à défaut ou en parallèle, examiner les actions ouvertes contre un titre obtenu dans des conditions contestables — par exemple si le distributeur connaissait l'exploitation de l'artisan et a déposé pour la capter, la question de la mauvaise foi devra être instruite avec un professionnel. La leçon pratique dépasse le litige : en déposer tôt sa marque, c'est se protéger dans tout l'espace d'un seul geste ; attendre, c'est laisser le champ libre au premier déposant. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un dossier réel, consulter l'Accord de Bangui et les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 8 — Propriété intellectuelle et développement des industries créatives au Mali

Les industries créatives — musique, cinéma et audiovisuel, artisanat d'art, mode, édition, arts visuels, création numérique — vivent de biens que la propriété intellectuelle organise : une chanson est une œuvre, un modèle de vêtement peut être un dessin protégé, le nom d'un atelier est une marque, un motif peut relever de plusieurs droits à la fois. Pour le Mali, pays de traditions musicales et artisanales reconnues — ce cours les évoque en termes généraux, sans aucune donnée chiffrée —, la question n'est pas de savoir s'il y a de la création, mais si les créateurs disposent des outils pour en vivre : titres sur leurs signes, contrats écrits avec les producteurs et diffuseurs, gestion collective des droits musicaux, contrôle des copies qui inondent les marchés. La propriété intellectuelle apparaît alors comme une infrastructure

économique discrète : invisible quand elle fonctionne, son absence se paie en revenus perdus et en découragement.

Les freins sont connus et doivent être nommés sans fard. Beaucoup de créateurs exercent dans l'informel : pas de structure déclarée, pas de titre déposé, des accords de bouche avec les diffuseurs — donc rien à opposer le jour du litige. Les coûts et la distance perçue des procédures découragent, et la connaissance des mécanismes reste faible, y compris chez des professionnels talentueux. Les réponses discutées conjuguent plusieurs leviers : la sensibilisation par les structures nationales de liaison et les organisations professionnelles ; la mutualisation — une marque collective pour un groupement d'artisans vaut parfois mieux que des titres isolés ; des contrats simples et écrits, adaptés aux réalités des ateliers ; et l'exploitation des canaux numériques, où une administration de droits en règle conditionne les revenus, comme l'a montré la leçon sur le droit d'auteur en ligne. Aucun de ces leviers ne suffit seul ; ils se renforcent.

Le débat de fond, qu'il faut savoir exposer des deux côtés, oppose deux lectures. La lecture optimiste voit dans la propriété intellectuelle un levier de développement : sécuriser les signes et les œuvres attire les partenaires, finance la création suivante et professionnalise les filières. La lecture critique rappelle que ces droits sont aussi des monopoles : mal utilisés, ils peuvent renchérir l'accès à la culture, aux savoirs ou aux semences, et profiter davantage aux intermédiaires organisés qu'aux créateurs de base. La position que ce cours t'invite à construire est celle du juriste praticien : ni fétichisme ni rejet, mais des dossiers — vérifier quel droit sert quel objectif pour ce client, à quel coût, avec quel suivi. C'est exactement ce que le TP de ce cours t'entraîne à faire pour une entreprise créative fictive : passer de la théorie des droits à une stratégie datée, chiffrée en données d'exercice et défendable.

L'essentiel
Les industries créatives maliennes — musique, artisanat, mode, audiovisuel, édition — reposent sur des œuvres, des signes et des modèles que la propriété intellectuelle peut sécuriser, à condition de sortir des accords de bouche : titres déposés, contrats écrits, gestion collective, mutualisation par les groupements. L'outil est un levier de développement discuté — monopole utile ou frein possible — que le juriste manie dossier par dossier.

Exemple — Stratégie d'école — une maison de mode entièrement fictive

```
DOSSIER FICTIF — maison, ville et chiffres inventés

Entreprise : « Atelier Zambara », maison de mode fictive
de Zambougou — prêt-à-porter inspiré de motifs originaux
créés par sa fondatrice fictive

ÉTAPE 1 — Cartographier les actifs
Le nom de l'atelier ............ actif de marque
Les motifs originaux ........... dessins et modèles,
et droit d'auteur
Les photographies des collections : œuvres à administrer
Le savoir-faire de teinture .... à garder en secret
organisé, hors dépôt

ÉTAPE 2 — Sécuriser, dans l'ordre d'urgence
Dépôt de la marque du nom d'atelier
Dépôt des motifs phares comme dessins et modèles
Contrats écrits avec photographes et mannequins
(cessions et autorisations écrites, voir DRO-L3-18)

ÉTAPE 3 — Exploiter et surveiller
Licence envisagée à un atelier fictif d'une autre ville
Veille sur les copies au marché et en ligne

BUDGET STRATÉGIE D'ÉCOLE (données d'exercice)
Dépôts de marque : 2 x 400 000 ....... 800 000 F
Dessins et modèles ................... 600 000 F
Conseil et surveillance .............. 1 100 000 F
Total : 800 000 + 600 000 + 1 100 000 = 2 500 000 F
Chiffre d'affaires d'exercice visé ... 40 000 000 F
(la stratégie est un investissement rapporté aux ventes
qu'elle protège — raisonnement, pas promesse)
```

À retenir

- Cartographier avant de déposer : chaque actif créatif — nom, motifs, images, savoir-faire — relève d'un outil différent, dépôt ou secret organisé.
- Les freins des créateurs sont pratiques : informalité, accords de bouche, distance des procédures ; les réponses combinent sensibilisation, mutualisation et contrats simples écrits.
- Ni fétichisme ni rejet : la propriété intellectuelle se juge dossier par dossier, au service d'un objectif du client, avec un coût et un suivi assumés.

Exercice

Un groupe de musique fictif de Zambougou connaît un succès local. Ses chansons sont reprises partout, un commerçant fictif vend des tee-shirts portant le nom du groupe, et aucun écrit n'existe avec le studio qui a enregistré l'album. Construis, en quatre mouvements ordonnés, la première stratégie de propriété intellectuelle du groupe, en justifiant chaque mouvement par le risque qu'il ferme.

✔ Corrigé
Premier mouvement, sécuriser le signe : déposer le nom du groupe comme marque pour les produits et services de son univers — musique, spectacles, produits dérivés — car les tee-shirts du commerçant montrent que le nom a déjà une valeur que d'autres exploitent ; ce dépôt fonde la possibilité d'interdire et de négocier. Deuxième mouvement, mettre l'album au clair : écrire avec le studio et entre les membres ce qui ne l'a jamais été — qui est auteur des textes et des compositions, qui détient les droits sur l'enregistrement, comment les revenus seront partagés ; l'absence d'écrit est le risque majeur, car chaque succès futur réveillera la question avec des enjeux plus gros. Troisième mouvement, organiser l'administration : affiliation à la gestion collective compétente et références propres des titres, pour que les exploitations — radios, plateformes, spectacles — génèrent des sommes qui reviennent effectivement au groupe, selon les mécanismes vus dans la leçon sur le droit d'auteur en ligne. Quatrième mouvement, traiter le commerçant avec la procédure et non l'émotion : mise en demeure documentée sur le fondement du dépôt, négociation d'une licence de produits dérivés si son réseau de vente intéresse le groupe, ou action pour faire cesser l'usage ; le groupement transforme ainsi un contrefacteur en licencié potentiel, ce qui illustre la fonction économique du droit. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un dossier réel, consulter l'Accord de Bangui et les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — TD 1 — Décomposer le prix d'une cession de brevet fictive

Un chercheur fictif a mis au point un procédé de séchage de fruits et détient un brevet fictif. Une entreprise fictive de transformation veut acquérir le brevet. L'accord d'école négocié prévoit : une somme forfaitaire de 15 000 000 F et des redevances complémentaires d'exercice évaluées à 5 000 000 F. L'entreprise demande à payer un acompte de 30 % (pourcentage d'école) à la signature, le solde ensuite. 1) Calcule le prix total d'école de la cession, l'acompte et le solde. 2) Explique la différence entre cette opération et une licence du même brevet. 3) Quelles vérifications le cessionnaire doit-il faire avant de payer, dans les registres et sur le titre ?

✔ Corrigé du TD 1
1) Prix total d'école : 15 000 000 + 5 000 000 = 20 000 000 F. Acompte de 30 % : 20 000 000 x 30 % = 6 000 000 F. Solde : 20 000 000 − 6 000 000 = 14 000 000 F. Ces chiffres sont des données d'exercice du dossier fictif, pas des valeurs de référence pour un brevet réel. 2) Dans une cession, la propriété du brevet change de mains : l'entreprise devient titulaire, le chercheur ne peut plus exploiter ni licencier le procédé, sauf clause contraire écrite ; dans une licence, le chercheur serait resté titulaire et n'aurait concédé qu'une autorisation d'exploiter, contre redevances, avec retour du droit libre à la fin du contrat. La cession éteint donc le lien du cédant avec l'avenir du droit — d'où, en pratique, un prix qui doit intégrer cette perte définitive. 3) Vérifications préalables : consulter le registre tenu par l'OAPI pour confirmer que le brevet existe, qu'il est en vigueur, que le cédant en est bien le titulaire inscrit et qu'il n'est pas déjà grevé — licence exclusive inscrite, cession antérieure, nantissement ; vérifier la chaîne des titres si le brevet a changé de mains ; et prévoir l'inscription de la cession au registre pour la rendre opposable aux tiers, faute de quoi un second acquéreur de bonne foi pourrait créer un conflit de titres. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un dossier réel, consulter l'Accord de Bangui et les textes en vigueur et un professionnel du droit.

TD 2 — TD 2 — Licence de marque et de savoir-faire : lire les flux d'un point de vente fictif

La société fictive « Zambé Délices » concède à un exploitant fictif une licence combinée : usage de sa marque et transmission d'un savoir-faire de fabrication et de présentation. Le contrat d'école prévoit une redevance d'exploitation de 5 % du chiffre d'affaires et une contribution aux actions de promotion du réseau de 1 % du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires d'exercice du point de vente est de 180 000 000 F. 1) Calcule chaque flux et le total annuel d'école. 2) Pourquoi le contrat distingue-t-il les deux flux au lieu d'un pourcentage unique ? 3) Le licencié demande à pouvoir vendre aussi des produits sans la marque dans le même magasin : quelle discussion contractuelle cela ouvre-t-il ?

✔ Corrigé du TD 2
1) Redevance d'exploitation : 180 000 000 x 5 % = 9 000 000 F. Contribution promotion : 180 000 000 x 1 % = 1 800 000 F. Total annuel d'école : 9 000 000 + 1 800 000 = 10 800 000 F. 2) Les deux flux n'ont pas la même destination : la redevance rémunère le droit d'utiliser la marque et le savoir-faire — c'est le revenu du titulaire ; la contribution promotion alimente un effort commun de notoriété qui profite à tout le réseau, et sa gestion doit pouvoir être justifiée séparément. Les confondre empêcherait de vérifier l'emploi des fonds communs et brouillerait la lecture économique du contrat. 3) La demande ouvre la discussion sur le champ de la licence et la confusion du public : vendre des produits sans la marque dans le même magasin peut être admis si la présentation distingue clairement les deux offres — signalétique séparée, aucun usage du signe pour les produits hors licence — ou refusé si le mélange risque de faire croire que tout le magasin relève de la marque, ce qui dilue le signe et trompe l'acheteur, en lien avec la protection du consommateur (DRO-L2-20). Dans les deux cas, la réponse doit être écrite au contrat : périmètre exact, présentation, contrôle, et conséquence en cas de dépassement. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un dossier réel, consulter l'Accord de Bangui et les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — TP — Audit de propriété intellectuelle d'une entreprise créative fictive

« Zambara Cosmétiques » est une entreprise fictive qui vend des beurres et des huiles corporels. Situation constatée : 3 marques utilisées mais une seule déposée ; 2 motifs d'étiquettes créés par une graphiste fictive sans aucun écrit ; 1 procédé de fabrication gardé « en tête » par la fondatrice ; des photos de produits réalisées par un photographe fictif et réutilisées librement ; un concurrent fictif vient de lancer un produit au nom très proche. Mène l'audit en trois temps : inventaire critique des actifs et des risques ; plan de régularisation ordonné par urgence ; budget d'école de l'audit et des régularisations fixé à 1 500 000 F, à répartir entre inventaire (500 000 F), vérifications aux registres (400 000 F) et régularisations (600 000 F) — vérifie le total.

✔ Attendus du TP 1
Inventaire critique : les actifs sont la marque principale déposée — seul droit solide du dossier —, deux marques utilisées sans dépôt, donc exposées au premier déposant dans l'espace unitaire de l'OAPI ; les motifs d'étiquettes, œuvres de la graphiste dont les droits n'ont jamais été écrits — l'entreprise utilise peut-être les créations d'autrui sans titre clair ; le procédé de fabrication, qui n'est protégé que s'il est gardé secret de façon organisée, ce qu'un savoir « en tête » ne garantit pas ; les photos, soumises aux droits du photographe et des personnes représentées (renvoi DRO-L3-18) ; et un risque contentieux actif avec le nom voisin du concurrent. Plan de régularisation par urgence : d'abord, traiter le front vivant — documenter l'usage du concurrent, mise en demeure ou opposition selon l'état des droits, avec un professionnel ; ensuite, déposer les deux marques manquantes avant qu'un tiers ne le fasse, après recherches d'antériorités ; puis écrire ce qui doit l'être — contrat avec la graphiste sur les motifs, accord avec le photographe sur les usages des images ; enfin, organiser le secret du procédé — accès limité, engagements écrits des personnes qui le connaissent — ou décider en connaissance de cause entre secret et brevet. Budget d'école : 500 000 + 400 000 + 600 000 = 1 500 000 F — le total est bouclé. La méthode vaut plus que le cas : cartographier, vérifier aux registres, écrire, déposer, surveiller. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un dossier réel, consulter l'Accord de Bangui et les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Un titulaire fictif peut concéder sa marque : soit en exclusivité à un seul licencié dont le chiffre d'affaires d'exercice serait de 150 000 000 F, soit sans exclusivité à deux licenciés dont les chiffres d'affaires d'exercice seraient de 90 000 000 F et 60 000 000 F. Le taux de redevance d'école est de 4 % dans les deux scénarios. Calcule le produit des redevances de chaque scénario et explique pourquoi le choix du titulaire ne peut pas être seulement arithmétique.

✔ Corrigé
Scénario exclusif : 150 000 000 x 4 % = 6 000 000 F. Scénario non exclusif : 90 000 000 x 4 % = 3 600 000 F et 60 000 000 x 4 % = 2 400 000 F, soit 3 600 000 + 2 400 000 = 6 000 000 F. Les deux scénarios rapportent la même somme d'école — et c'est précisément la leçon : le choix engage autre chose que le montant immédiat. L'exclusivité concentre le risque sur un seul partenaire — s'il exploite mal, toute la marque en souffre — mais elle peut motiver ce partenaire à investir davantage, puisqu'il est seul à profiter de ses efforts. La non-exclusivité diversifie le risque et entretient une émulation, mais elle impose de contrôler plusieurs exploitants et de coordonner la qualité partout. S'ajoutent les clauses d'équilibre vues au cours : minimum garanti, perte de l'exclusivité si les minima ne sont pas atteints, contrôle de qualité identique pour tous. Le bon choix dépend du marché visé et de la capacité de contrôle du titulaire, pas d'une égalité comptable. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un dossier réel, consulter l'Accord de Bangui et les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Exercice 2

La coopérative fictive du « miel de Zambara » compte 45 producteurs membres actifs. Pour financer les contrôles prévus à son cahier des charges d'école, chaque membre verse une contribution de contrôle d'exercice de 20 000 F. 1) Calcule le budget de contrôle d'école. 2) Un membre refuse de payer tout en continuant de vendre son miel sous le nom protégé : que peut faire le groupement, et pourquoi la sanction interne est-elle indispensable au système ?

✔ Corrigé

1) Budget de contrôle d'école : 45 x 20 000 = 900 000 F. 2) Le groupement peut appliquer les conséquences prévues par ses règles internes et par le cahier des charges : avertissement, suspension du bénéfice du nom, puis exclusion si le manquement persiste — le membre exclu conserve le droit de vendre son miel, mais sous un autre nom que le nom protégé. Cette sanction interne est indispensable parce que l'indication géographique est une promesse collective : si chacun utilise le nom sans supporter les contrôles qui le garantissent, le nom cesse de dire vrai, les acheteurs le découvrent tôt ou tard, et la valeur construite par tous s'effondre pour tous. Le contrôle financé collectivement et la sanction graduée sont les deux piliers qui distinguent un nom protégé vivant d'une simple étiquette. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un dossier réel, consulter l'Accord de Bangui et les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Exercice 3

Un vidéaste fictif a monté un clip promotionnel pour un festival fictif en y intégrant, sans autorisation, un morceau récent d'une chanteuse fictive. Le clip est en ligne et monétisé. La chanteuse le découvre. Une régularisation négociée coûterait, en données d'école, une licence forfaitaire de 600 000 F ; une action contentieuse est estimée, toujours en données d'école, à 900 000 F de coûts avant même son issue. Expose la démarche recommandée à la chanteuse, étape par étape, et ce que le vidéaste aurait dû faire avant la mise en ligne.

✔ Corrigé
Démarche recommandée : d'abord documenter l'usage — captures datées, lien, identification du morceau et de son exploitation monétisée — car la preuve conditionne tout le reste, comme l'enseigne la leçon sur la lutte anti-contrefaçon. Ensuite notifier la plateforme selon les mécanismes étudiés dans DRO-L3-18 et la leçon sur le droit d'auteur en ligne, pour obtenir le retrait ou le blocage du clip pendant que la discussion s'ouvre. Puis mettre en demeure le vidéaste et le festival : le clip est une exploitation commerciale — promotion d'un événement et monétisation —, ce qui écarte l'idée d'un usage anodin. La négociation peut alors proposer la régularisation : licence forfaitaire d'école de 600 000 F et autorisation écrite pour l'avenir, ou retrait définitif assorti d'une réparation ; la comparaison avec les 900 000 F de coûts d'école du contentieux, sans garantie d'issue, rend l'accord rationnel des deux côtés, à condition que la chanteuse ne vende pas l'avenir au prix du passé — la licence doit être limitée au clip et à ses usages écrits. Ce que le vidéaste aurait dû faire avant la mise en ligne : identifier les titulaires du morceau — auteure, compositrice, producteur de l'enregistrement —, demander une autorisation écrite précisant les usages, ou choisir un morceau libre de droits ou sous licence libre compatible. Sur Internet, l'autorisation se demande avant, pas après la découverte. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un dossier réel, consulter l'Accord de Bangui et les textes en vigueur et un professionnel du droit.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Quelle est la différence fondamentale entre une cession et une licence de marque ?

   A) La cession est toujours gratuite, la licence toujours payante

   B) La cession transfère la propriété du droit, la licence autorise seulement son exploitation

   C) La licence dure forcément plus longtemps que la cession

2. Quelles sont les trois familles de méthodes de valorisation d'un droit ?

   A) Coûts, revenus et marché

   B) Dépôt, examen et publication

   C) Écrit, registre et opposition

3. Dans un contrat de licence, à quoi sert une clause de minimum garanti ?

   A) À interdire toute autre licence

   B) À transférer la propriété au licencié

   C) À assurer au titulaire un revenu plancher même si les ventes du licencié sont faibles

4. Pourquoi une redevance doit-elle être accompagnée d'une clause de contrôle des ventes ?

A) Parce que tout contrat doit comporter au moins dix clauses

B) Parce que sans relevés vérifiables, le titulaire ne peut pas prouver la base de calcul de ce qui lui est dû

C) Parce que le licencié fixe alors lui-même le taux

5. Qu'est-ce qui distingue l'indication géographique d'une marque ordinaire ?

A) Elle protège toujours un produit alimentaire

B) Elle n'a pas besoin de cahier des charges

C) Elle bénéficie collectivement aux producteurs d'une aire qui respectent des règles communes, au lieu d'appartenir à une seule entreprise

6. Dans le débat sur les savoirs traditionnels, quel mécanisme vise à empêcher une utilisation sans contrepartie ?

A) La publication intégrale des savoirs dans un registre ouvert

B) Le consentement préalable des communautés détentrices et le partage des avantages

C) Le dépôt systématique de brevets par les entreprises

7. Quel principe gouverne l'exploitation d'une œuvre en ligne ?

A) Ce qui est accessible en ligne est libre d'usage

B) La gratuité pour le public supprime les droits de l'auteur

C) Toute mise à disposition du public suppose l'autorisation des titulaires et une rémunération organisée

8. Quel est l'objet principal de la saisie-contrefaçon ?

A) Détruire immédiatement les produits litigieux

B) Établir la preuve de l'atteinte par un constat régulier autorisé par un juge

C) Fixer définitivement le montant de la réparation

9. Quel est le rôle des structures nationales de liaison dans l'espace OAPI ?

A) Délivrer elles-mêmes les titres pour leur pays

B) Être l'interface de proximité : recevoir, orienter, transmettre les dossiers et sensibiliser les acteurs nationaux

C) Juger les litiges de contrefaçon

10. Pour une entreprise créative, quelle est la première étape d'une stratégie de propriété intellectuelle ?

A) Engager immédiatement un procès contre les copieurs

B) Cartographier ses actifs — signes, œuvres, modèles, savoir-faire — pour choisir l'outil adapté à chacun

C) Déposer tous ses actifs comme brevets

Corrigés du QCM

1. Réponse B — La cession dessaisit le titulaire au profit du cessionnaire, qui devient propriétaire du droit ; la licence laisse le titre chez le titulaire et ne concède qu'une exploitation encadrée.

2. Réponse A — On valorise par les coûts engagés (plancher), par les revenus que le droit procure (redevances épargnées ou attendues) et par comparaison avec des transactions sur des droits voisins.

3. Réponse C — Le minimum garanti protège le titulaire contre une exploitation insuffisante : la redevance due est au moins égale à ce plancher, même si le pourcentage des ventes donne moins.

4. Réponse B — La redevance proportionnelle repose sur les chiffres du licencié : relevés périodiques et droit de vérification donnent au contrat les moyens de prouver les sommes dues.

5. Réponse C — Le nom du lieu est un patrimoine collectif : nul ne peut se l'approprier seul ; le cahier des charges — aire, méthodes, contrôles — conditionne le droit de l'utiliser.

6. Réponse B — Les cadres en construction explorent la reconnaissance de droits aux communautés, leur consentement avant usage par des tiers et un partage juste des avantages, monétaires ou non.

7. Réponse C — La mise en ligne est un acte d'exploitation : plateformes, licences et gestion collective organisent autorisations et revenus, comme le montre la leçon 5.

8. Réponse B — La saisie-contrefaçon est une mesure de preuve : autorisation judiciaire, constat par huissier, description et prélèvements — puis le demandeur doit agir au fond.

9. Réponse B — La délivrance des titres unitaires appartient à l'OAPI ; les structures de liaison assurent la proximité dans chaque État membre, de la réception des dossiers à la sensibilisation.

10. Réponse B — Chaque actif relève d'un outil différent — dépôt de marque, dessin et modèle, contrat écrit, secret organisé : la cartographie précède et ordonne toutes les démarches.

Résumé — les notions importantes

• Cession et licence ne se confondent pas : l'une transfère la propriété du droit, l'autre autorise son exploitation ; la valeur s'estime par les coûts, les revenus et le marché, et se négocie par les clauses.

• Un contrat d'exploitation solide couvre l'objet, l'argent et sa vérification, la vie du contrat et la sortie — chaque promesse doublée d'un contrôle et d'une conséquence, avec publicité au registre.

• Indications géographiques et appellations d'origine protègent collectivement le nom d'un lieu, par un cahier des charges — aire, méthodes, contrôles — porté par un groupement de producteurs.

• Variétés végétales et savoirs traditionnels bousculent le droit classique : équilibre entre sélectionneurs, chercheurs et agriculteurs ; consentement et partage des avantages pour les communautés détentrices.

• En ligne, exploiter une œuvre suppose autorisation et rémunération : licences négociées ou libres, mesures techniques, gestion collective et administration en règle conditionnent les revenus des créateurs.

• La lutte anti-contrefaçon est une procédure : saisie pour prouver, douanes pour filtrer, prévention pour dissuader, action au fond ou accord pour faire cesser et réparer.

• L'OAPI délivre des titres unitaires pour tout l'espace des États membres ; les structures nationales de liaison assurent la proximité, et les registres font foi avant tout dépôt et tout contrat.

• Pour les industries créatives du Mali, la stratégie gagnante est pratique : cartographier ses actifs, déposer, écrire ses contrats, administrer ses droits et surveiller — dossier par dossier.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — La propriété intellectuelle

Chaîne : KoalaME Officiel · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Une présentation générale de la propriété intellectuelle et de ses deux grandes branches, pensée pour les petites entreprises. Elle sert de point de départ à la leçon 1 : un droit identifié et compris est la condition première pour pouvoir le valoriser, le céder ou le licencier.

https://www.youtube.com/watch?v=uiFrzxKcCcg

Leçon 3 — Tout savoir sur les différents labels alimentaires : AOP, IGP, STG, LABEL Rouge, AB

Chaîne : Ministère Agriculture et Souveraineté alimentaire · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Cette vidéo institutionnelle distingue les signes officiels de qualité et d'origine, dont l'appellation d'origine protégée et l'indication géographique protégée. Elle illustre la leçon 3 : derrière chaque nom protégé, un cahier des charges et des contrôles garantissent le lien entre le produit et son origine.

https://www.youtube.com/watch?v=dxyPJVm38KY

Leçon 5 — Comprendre les licences creative commons

Chaîne : Magazine Archimag · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Une explication claire des licences libres standardisées, qui permettent à un auteur d'autoriser par avance certains usages de ses œuvres, sous conditions. Elle prolonge la leçon 5 : choisir une licence libre est une stratégie d'exploitation en ligne, pas un abandon des droits.

https://www.youtube.com/watch?v=ntxJhUKTPII

Leçon 6 — Nos rapports en 180 secondes (ou presque) - La lutte contre les contrefaçons

Chaîne : Cour des comptes · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire
Un résumé institutionnel des enjeux de la lutte contre les contrefaçons et de la mobilisation des acteurs publics. Elle éclaire la leçon 6 sous l'angle des politiques de lutte : filtrage, coordination et prévention, en complément des mécanismes procéduraux étudiés dans le cours.

https://www.youtube.com/watch?v=JIaxcoMJRno

Leçon 7 — Comment protéger et valoriser vos créations

Chaîne : CAPA Cameroon Productivity Association · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire
Une présentation africaine des catégories de la création protégée et des démarches de protection dans l'espace OAPI. Elle accompagne la leçon 7 : comprendre le rôle de l'organisation régionale et de ses relais nationaux pour protéger puis valoriser ses créations.

https://www.youtube.com/watch?v=b3aOR-qX93U

Sources et références

• Accord de Bangui instituant l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle — texte de référence du cadre régional, à consulter dans sa version en vigueur sur le site officiel de l'OAPI (oapi.int), avec les guides et informations de démarches publiés par l'organisation.

• Guides pratiques de l'OAPI à destination des créateurs, inventeurs et entreprises (présentés en général) — publiés et mis à jour par l'OAPI sur oapi.int, ainsi que les informations des structures nationales de liaison.

• Ressources pédagogiques de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) sur la propriété intellectuelle, les indications géographiques et les savoirs traditionnels — présentées en général, à consulter sur wipo.int.

• Cours DRO-L2-15 de cette bibliothèque — les bases de la propriété intellectuelle dans l'espace OAPI, dont ce cours est l'approfondissement.

• Cours DRO-L3-18 (droit du numérique) et DRO-L2-20 (protection du consommateur) de cette bibliothèque — pour les questions d'exploitation en ligne et d'information loyale du public.

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !